Amtsgericht Wittlich

INSOLVENZGERICHT

Beschluss

7a IN 120/25 06.01.2026

In dem Insolvenzantragsverfahren
über das Vermögen der

D & S Consulting, Bergweg 3, 54497 Morbach, Etienne Stevenick,
- Antragstellerin -

1. Es soll ein schriftliches Gutachten erstellt werden über folgende Fragen:
   a) Liegen Tatsachen vor, wonach der Schluss auf (drohende) Zahlungsunfähigkeit der Antragstellerin gerechtfertigt ist?
   Falls ja:
   b) Ist eine die Verfahrenskosten (§ 54 Insolvenzordnung (InsO)) deckende Masse vorhanden?
   c) Erscheinen vorläufige Anordnungen zur Sicherung der Masse (allgemeines Veräußerungsverbot, vorläufige Verwaltung, Postsperre usw.) erforderlich?
2. Gemäß § 20 InsO wird angeordnet:
   Die Antragstellerin hat der Sachverständigen auf ihr Verlangen alle zur Erfüllung ihres Auftrages erforderlichen Auskünfte zu erteilen, insbesondere
   - ein vollständiges Vermögensverzeichnis nach Aktiva und Passiva geordnet, unter Angabe der jeweiligen Zeitwerte und Fremdrechte (Eigentumsvorbehalte, Sicherungsübereignungen und Pfandrechte),
   - je ein Verzeichnis ihrer Gläubiger und Schuldner mit vollständigen Anschriften (keine Abkürzungen) unter Angabe der bestehenden Verbindlichkeiten bzw. Forderungen sowie des Grundes (z.B. Kaufvertrag, Darlehen usw.),
   - nähere Angaben über Grund, Fälligkeit und Realisierbarkeit der einzelnen Forderungen zu machen und gegen sie bereits erwirkte Titel vorzulegen.

- der Sachverständigen und ihr die Einsicht in sämtliche Geschäftspapiere zu gestatten bzw. diese vorzulegen.

3. Zum Sachverständigen wird
   Rechtsanwältin Eva Meyer, Kanzlei Prof.Dr.Dr.Schmidt Insolvenzverwalter, Kornmarkt 4, 54290 Trier, Tel.: 0651/1708300, Fax: 0651/170830120, E-Mail: trier@tbs-insolvenzverwalter.de, Internet: www.tbs-insolvenzverwalter.de bestellt.

4. Der Antragstellerin wird aufgegeben, sich unverzüglich mit der oben bezeichneten Sachverständigen in Verbindung zu setzen und ihr eine vollständige Liste ihres Aktiv - und Passivvermögens unter genauer Bezeichnung ihrer Gläubiger und Schuldner mitzuteilen. Die Antragstellerin hat die Richtigkeit und Vollständigkeit der gegenüber der Sachverständigen gemachten Angaben zu versichern.
   Die Antragstellerin wird darauf hingewiesen, daß das Gericht zur Bewirkung wahrheitsgemäßer Angaben nach § 98 Abs. 1 InsO anordnen kann, daß sie die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben an Eides statt zu versichern hat. Die Antragstellerin wird vorsorglich darauf hingewiesen, daß die Abgabe einer falschen eidesstattlichen Versicherung nach § 156 Strafgesetzbuch mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird.
   Für den Fall der Behinderung der Sachverständigen wird das Insolvenzgericht über weiterreichende Maßnahmen (allgemeines Veräußerungsverbot, vorläufige Verwaltung, Postsperre) oder die Bestimmung eines Termins zur mündlichen Anhörung entscheiden (§§ 21, 22 InsO).

Dr. Ehses
Richter am Amtsgericht als st. Vertr. DirAG